

CONTRATO DE SERVICIOS

§ 1.– Conceptos generales

801. Concepto

Según el artículo 1251, el contrato de servicios tiene lugar cuando una de las partes -el prestador - se obliga a prestar un servicio y la otra - el comitente- a pagarle por ese servicio un precio en dinero, es decir, una retribución.

Resulta pues menester diferenciar el contrato de servicios, actividad autónoma e independiente que ejerce un sujeto, con el contrato de trabajo regulado en la ley 20.744, en donde un sujeto denominado empleado pone a disposición de otro denominado empleador su fuerza de trabajo a cambio de un salario que si bien puede ser libremente pactado, no puede apartarse de los mínimos que establecen las convenciones colectivas de trabajo.

802. Distinción con el contrato de trabajo

Dadas las similitudes que presentan ambas figuras, resulta necesario diferenciar el contrato de servicios del contrato de trabajo, en tanto sus características similares han posibilitado que varios empleadores intenten encubrir una relación de empleo detrás de una prestación de servicios con el fin de evadir sus obligaciones laborales y tributarias.

Desde esta perspectiva, podemos enunciar que las principales diferencias radican en: 1) la independencia con la que se ejerce la prestación del servicio, frente a la dependencia que caracteriza a la relación de empleo; 2) la libertad para pactar las remuneraciones frente a la regulación convencional del salario; 3) la tutela del trabajador y la normativa de orden público que regula los vínculos laborales; 4) la tutela del usuario del servicio que efectúa la Ley de Defensa del Consumidor, inaplicable a las relaciones de trabajo.

1) La independencia en la prestación del servicio

La primera gran nota distintiva del contrato de servicios es la autonomía de la que goza el prestador frente a la dependencia que tiene el empleado respecto de su empleador. Sostiene en este sentido la doctrina del derecho del trabajo (GRISOLÍA, Julio A., *Manual de derecho laboral*, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2012, p. 35) que las notas de dependencia o subordinación en la relación de trabajo pueden ser tres:

a) Técnica

El empleador tiene la facultad de organizar el empleo y de indicarle al trabajador qué

tareas debe realizar (arts. 64 a 66, ley 20.744 de Contrato de Trabajo). También el empleador tendrá facultades disciplinarias sobre el empleado –apercibimiento, suspensión y despido– (arts. 67 y ss., ley 20.744).

b) Económica

El empleado depende de su salario, el cual goza de especial tutela en el ordenamiento laboral. Sobre este tema hablaremos en el punto siguiente.

c) Material

El empleador le provee al empleado los materiales con los que debe realizar la tarea.

La existencia de una o más de estas notas características deberá hacernos suponer que estamos frente a una relación de empleo y no frente a un contrato de servicios; por cuanto es clara la norma que establece la presunción de que toda prestación de servicios, independientemente de la forma contractual que se le dé, hace presumir la existencia un contrato de trabajo salvo prueba en contrario (art. 23, ley 20.744).

2) La libertad para pactar las remuneraciones

Si bien la onerosidad es una nota propia de ambos contratos, y tanto el honorario en los contratos de servicios, como el salario en los contratos de empleo gozan de la protección que les otorga su condición de alimentarios; lo cierto es que en el contrato de servicios existe mayor libertad para negociar el monto de la contraprestación.

En efecto, en el contrato de servicios el prestador tiene la facultad de pactar libremente el honorario. Por otro lado, en el contrato de trabajo esta libertad es acotada; el empleador debe abonar al trabajador el salario que el convenio colectivo de trabajo impone según la tarea que realice y la categoría que le corresponda.

Los convenios colectivos son los acuerdos que van a regular las relaciones de trabajo de una determinada actividad, y son el fruto de la negociación entre el sindicato que representa a los trabajadores y las cámaras empresarias de cada actividad en representación de los empleadores.

Las cláusulas de estos convenios colectivos son obligatorias en todos los contratos de trabajo que se formulen para la actividad en la que se los aplica; en los cuales se establecen los salarios por categoría de cada trabajador.

Así pues el empleador podrá negociar con el trabajador el pago de sumas y conceptos superiores a los que establecen las convenciones colectivas, pero nunca inferiores.

Además, y como veremos más adelante, estas sumas –al igual que el resto de los derechos de los trabajadores– son indisponibles por parte del trabajador, por lo que no podrán ni renunciar a sumas reconocidas, ni tampoco ceder el salario a terceros.

3) La tutela del trabajador y la normativa de orden público que regula los vínculos laborales

Tal como hemos visto en el punto anterior, la normativa reguladora de las relaciones laborales tiene la finalidad de proteger al más débil en la relación jurídica, ello es, al trabajador. Las normas laborales son, pues, de orden público y, por lo tanto, indisponibles para las partes.

Esta función tuitiva se sustenta en una serie de principios propios del derecho del trabajo que no tienen vigencia en el contrato de servicios, siendo los principales:

- i) interpretación de la norma y de la prueba en el modo más favorable al trabajador;
- ii) indisponibilidad del trabajador sobre sus derechos; iii) presunción de la relación laboral.

i) Interpretación de la norma y de la prueba en el modo más favorable al trabajador. Durante largos años se ha debatido respecto del alcance del mandato que expresa el artículo 9º de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto si el mismo establece una interpretación más favorable solo de las normas y de las cláusulas convencionales, o si también alcanzaba la interpretación que debían hacer los jueces de la prueba colectada en una determinada actuación judicial. La discusión se zanjó con la sanción de la ley 26.428 por la que se aclaró que la interpretación más favorable alcanza también a la prueba en los reclamos laborales.

ii) Indisponibilidad del trabajador sobre sus derechos. Como forma de proteger al trabajador de eventuales abusos de la patronal, el legislador ha sustraído la disposición de los derechos laborales del ámbito de su autonomía de la voluntad. Así, el artículo 12 de la ley 20.744 consagra la irrenunciabilidad de los derechos y el artículo 140 de la misma ley la prohibición de ceder el salario, las asignaciones familiares o las indemnizaciones que le fueran debidas al trabajador en razón de la relación de trabajo o su extinción. Ante este panorama, el legislador ha dejado a salvo la posibilidad del trabajador de celebrar acuerdos conciliatorios cuando tuviere diferencias con su empleador, los que serán válidos solamente luego de que hayan sido homologados por autoridad judicial o administrativa (art. 15, ley 20.744).

iii) Presunción de la relación laboral. Como ya hemos dicho antes, toda prestación de servicio hace surgir la presunción *iuris tantum* de la existencia de una relación laboral (art. 23, ley 20.744).

4) La tutela del usuario del servicio que efectúa la Ley de Defensa del Consumidor, inaplicable a las relaciones de trabajo

Así como en las relaciones de empleo el legislador ha querido proteger al trabajador en su condición de débil de la relación jurídica, en aquellos contratos de servicios donde se manifieste una relación de consumo, la norma protegerá al usuario, como ya nos hemos referido en los números 346 y siguientes.

El contrato de servicios asume modalidades muy variables, que a veces le quitan tipicidad y hacen más difícil la tarea de deslindar su concepto en relación a otros contratos afines.

a) Con el contrato de obra

Ambos contratos implican la realización de un esfuerzo en procura del cumplimiento de una obligación, es el sentido de ese esfuerzo el que nos marcará la distinción entre uno y otro contrato.

Siguiendo esta idea, señala Ricardo LORENZETTI (*Tratado de los contratos, parte especial*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1999, t. II, p. 567) que la principal distinción radica en que mientras la prestación de servicios constituye principalmente una obligación de "hacer", el contrato de obra implica una obligación de "dar".

En su noción de "servicio", el autor indica que el mismo es todo lo que le brinda al adquirente una función intangible que no incluye un producto. Destaca además que el servicio conlleva un valor en sí mismo, dado que aporta la tecnología propia de la información, por cuanto quien lo presta posee un *know-how* para realizar una actividad a un menor precio que el que le conllevaría al adquirente hacer la actividad por sus propios medios.

Por su lado, la "obra", en la visión de LORENZETTI (obra y lugar citados en este mismo número), implica que el trabajo sea un medio, y el objeto propio del contrato sea la utilidad abstracta que se puede obtener, y ello es lo perseguido por el comitente.

El Código Civil y Comercial se ha avocado a este tema en el texto del artículo 1252, estipulando que si hay duda sobre la calificación del contrato, se entiende que hay contrato de servicios cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independiente de su eficacia. Se considera que el contrato es de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega.

Sin embargo, esta definición debe complementarse con el texto del artículo 774, por cuanto las obligaciones de "hacer" que importan la prestación del servicio, no siempre serán independientes de su eficacia como dice el texto del artículo 1252, sino que el prestador puede asumir diversos compromisos sobre el resultado, tal como lo estipulan los incisos b) y c) de la norma referida primeramente (procurar al acreedor cierto resultado concreto o el resultado eficaz prometido).

Podemos concluir pues, que la línea divisoria entre ambos contratos radica en las obligaciones asumidas por el prestador; las que serán de "hacer" en el caso de los contratos de servicios, mientras que las del contratista en el contrato de obra será un "hacer para dar una cosa".

Una cuestión más. Los puentes que conectan a los contratos de obra y de servicios se ponen de manifiesto en el artículo 1278, el cual establece que a los servicios le resultan aplicables las normas de la sección 1ª del capítulo 6, titulada "Disposiciones

comunes a las obras y a los servicios". La norma añade que también son aplicables las normas de las obligaciones de hacer.

804. Caracteres

El contrato de servicios es consensual, no formal, conmutativo, y se lo presume oneroso. Como hemos dicho más arriba, por excepción, el contrato puede ser gratuito si así lo pactaron las partes o si por las circunstancias del caso puede presumirse la intención de beneficiar (art. 1251, párr. 2º).

§ 2.— Obligaciones de las partes

805. Obligaciones del prestador de servicios

Las obligaciones del prestador de servicios se encuentran enunciadas en el artículo 1256 y las veremos seguidamente:

1) Ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada

La primera de las obligaciones del prestador del servicio será la de cumplir con la obligación de hacer pactada. La obligación de prestar un servicio puede consistir en:

a) realizar cierta actividad, con la diligencia apropiada, independientemente de su éxito; las cláusulas que comprometen a los buenos oficios, o a aplicar los mejores esfuerzos están comprendidas en este inciso;

b) procurar al acreedor cierto resultado concreto, con independencia de su eficacia;

c) procurar al acreedor el resultado eficaz prometido. La cláusula llave en mano o producto en mano está comprendida en este inciso (art. 774).

Esta definición ha cambiado la concepción imperante en la doctrina que sostenía que la prestación de servicios obligaba únicamente a realizar los mejores esfuerzos para la concreción del resultado, admitiéndose ahora la posibilidad de que el prestador asuma, además, tanto la responsabilidad por un resultado determinado, como también garantice la eficacia de dicho resultado.

En caso de duda respecto de cuál es la obligación comprometida, habrá que estarse a las particularidades del contrato.

2) Informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la

obligación comprometida

El deber de información, parte integrante del principio general de la buena fe, deviene esencial en el desarrollo de la relación entre el prestador y el usuario.

No ha escapado al legislador que la relación entre el prestador del servicio y el usuario no se da en un marco de igualdad, en tanto, el prestador debe ser considerado un profesional en su oficio, y por lo tanto el usuario se encuentra en una posición de inferioridad respecto de aquel.

Esta situación lleva a preguntarnos, ¿cómo ha de cumplirse este deber de información? y ¿quién tiene la carga de la prueba respecto del cumplimiento? Respecto del primer interrogante, encontramos adecuado aplicar por analogía las directivas que el artículo 59 establece para el consentimiento médico, estipulando que la información debe ser clara, precisa, completa y adecuada.

Esta posición nos permite abordar la cuestión desde el ángulo de quien recibe la información, por cuanto entendemos que el deber de informar se tendrá por cumplido cuando le sea presentada al usuario en una forma tal que la misma pueda ser comprendida cabalmente por quien la recibe. Así, si –por ejemplo– un técnico en computadoras le explica al usuario en un lenguaje técnico los problemas que tiene su ordenador y cuáles son los pasos a seguir, difícilmente el usuario pueda tener la información suficiente para determinar si quiere o no efectuarlas.

En relación a la carga de la prueba, sostenemos que como se trata de un deber a cargo del prestador, será éste también quien deberá acreditar el cumplimiento de este deber, por cuanto una solución en contrario pone al usuario en la situación de probar un hecho negativo.

3) Proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de del servicio, excepto que algo distinto se haya pactado o resulte de los usos

Hemos visto, cuando tratamos las diferencias entre el contrato de trabajo y el de servicios, que una de las notas de la dependencia que caracteriza al contrato de trabajo es que en éste es el empleador quien provee los materiales. Por lo tanto, el deber de proveer los materiales por parte del prestador de servicios constituye una obligación

emergente de su independencia frente al usuario. Sin embargo, nada obsta a que por las características del servicio, las partes estipulen que sea el usuario quien los provea. En estos casos, deberá analizarse si era razonable el pacto o, por el contrario, si la provisión de materiales obedece a una dependencia que busca encubrirse.

4) Usar diligentemente los materiales provistos por el comitente e informarle inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tengan vicios que el prestador debiese conocer

La primera cuestión a considerar, respecto del empleo de materiales provistos por el comitente, es que ello no implique un supuesto de dependencia técnica, como hemos visto en el número 859. En el caso de que la provisión de materiales al prestador del servicio se corresponda con la naturaleza de las obligaciones asumidas por este último, la norma es clara en imponerle al profesional dos obligaciones: 1) utilizar la cosa en forma adecuada, debiendo responder frente al comitente por cualquier deterioro o pérdida de los materiales (al menos que estos fueren consumibles), siendo esta una obligación de resultado; 2) informar respecto de cualquier defecto que tuvieran los materiales. En este caso, entendemos que además de informar, debe abstenerse de emplearlos (igual que en el contrato de obra), en tanto, su condición de profesional debe primar por encima de la voluntad del usuario.

5) Ejecutar el servicio en el tiempo convenido o, en su defecto, en el que razonablemente corresponda según su índole

El legislador ha recogido los postulados de la doctrina que sostenían que el plazo en el que debe cumplirse la obligación deviene en una parte esencial respecto de la obligación asumida. Es que es indudable que muchas veces el interés del usuario no solo radica en la prestación del servicio, sino, además, en que le sea prestado en un determinado tiempo; por cuanto, fuera de éste, el servicio no tendría utilidad. Así, de nada le serviría a quien contrata un animador para una fiesta que éste se presente dos días después del evento.

Por otro lado, también la norma da una solución en el caso en que no se fijara un plazo, debiéndose entender que es aquel que razonablemente se necesite para la prestación del servicio, aunque, en última instancia, si la determinación del plazo se torna dificultosa, las partes pueden requerir la fijación judicial (art. 887, inc. b)).

806. Obligaciones del Comitente

El artículo 1257 se ocupa de las obligaciones del comitente, en el contrato de servicios. Entendemos que en el caso de contrato de servicios, solo son aplicables los incisos a) y b), en tanto el c) está vinculado con la recepción de una obra.

Con base en ello, las obligaciones del usuario serán: 1) pagar el precio pactado;

2) colaborar con el prestador del servicio conforme las características de éste y 3) recepción final.

1) El pago del precio

Siendo el contrato de servicios oneroso, va de suyo que la obligación principal del usuario será la del pago del precio que se hubiere pactado por el servicio. En este sentido, el artículo 1255 merece un análisis detallado en cuanto a su aplicación a los contratos de servicios.

a) Autonomía en la fijación del precio. Leyes arancelarias

Lo primero que se observa de la redacción del artículo 1255 es que el legislador ha consagrado la absoluta autonomía de la voluntad respecto de la fijación del precio. El valor de la prestación del servicio no puede ser cercenado, ni aun por las leyes arancelarias (art. citado). Ello implica, y siguiendo el texto de la norma, que las leyes arancelarias tendrán un rol secundario respecto de la autonomía de la voluntad, en

tanto, su aplicación solo se hará efectiva al momento de la fijación judicial del precio.

b) Inmutabilidad del precio

El artículo 1255 aclara a su vez que cuando las partes pactan un precio global por los servicios prestados, ninguna de las dos podrá pedir su modificación posterior, salvo que resultare aplicable al caso la teoría de la imprevisión.

c) Lugar y tiempo del pago

En caso de silencio de las partes respecto del lugar y tiempo del pago, serán de aplicación las normas generales que regulan dicho instituto.

2) Colaborar con el prestador del servicio conforme las características de éste

El deber de colaboración, si bien es una obligación derivada del principio general de la buena fe, toma particular relevancia en estos contratos. Es que el usuario, beneficiario del servicio, necesita muchas veces ser un participante activo para poder arribar al resultado deseado. Así, por ejemplo, un abogado patrocinante no podrá cumplir adecuadamente con su parte del contrato si el cliente no concurre a suscribir los escritos o a las audiencias. El incumplimiento de esta obligación por parte del usuario o cliente eximirá al prestador de la responsabilidad por la inejecución del contrato, y además tendrá derecho al cobro de los emolumentos acordados.

§ 3.— Extinción del contrato de servicios

807. Causales

Veremos seguidamente las causales de extinción del contrato de servicios.

a) Muerte de una de las partes. Desistimiento unilateral

Las vicisitudes relacionadas con la extinción del contrato por muerte de las partes o por el desistimiento unilateral del contrato las hemos tratado en los números 799 a 803, en relación al contrato de obra, siendo aplicable dichas normas también al de servicios por ser disposiciones comunes a ambos contratos.

b) Contratos de larga duración

Particular análisis merecen los contratos de servicios que se han pactado para perdurar en el tiempo en forma continuada, por cuanto el legislador ha regulado la extinción de los mismos en forma diferenciada (art. 1279).

En este sentido, la norma marca una distinción entre los contratos que tienen un plazo de duración determinado y los que no lo tienen. En el primer caso, los contratos se extinguirán de pleno derecho por el mero cumplimiento del plazo. A su vez, los contratos

que sean a tiempo indeterminado o que no digan nada respecto de su duración —y que por ello se entiendan que son a plazo indeterminado— no podrán extinguirse sin previo aviso.

El artículo 1279 otorga, a cualquiera de las partes en el contrato de prestación de servicios continuado y por tiempo indeterminado, la potestad de extinguir el contrato en forma unilateral en cualquier momento, pero con la obligación de otorgar un preaviso *razonable*.

Esta "razonabilidad" exigida por el legislador puede tener una pauta interpretativa en el artículo 1492, respecto del plazo de preaviso con el que se debe extinguir el contrato de agencia (un mes por cada año de vigencia del contrato). Es que dichos plazos le dan tiempo suficiente al prestador del servicio para reorganizar su estructura sin el contrato que hasta ese momento se venía ejecutando; en tanto, la omisión del preaviso extinguirá igualmente el contrato, pero con las consecuencias de pagar las ganancias que hubiere tenido el prestador durante dicho plazo (art. 1493).

A su vez, si la extinción unilateral se efectuara por el prestador, sin el debido preaviso, será éste quien deberá indemnizar al usuario con el equivalente al tiempo de preaviso.

Cabe aclarar, sin embargo, que la regla del artículo 1279 no se aplica en los casos de los contratos de consumo en los que el usuario deja sin efecto el servicio, pues no se le puede exigir al consumidor que se mantenga en una relación de consumo en la que ya ha perdido interés. Sin embargo, podría mantener su vigencia cuando es el proveedor el que extingue en una forma unilateral y sin preaviso razonable el contrato de servicios de larga duración.

Código Civil y Comercial de la Nación

ARTICULO 1251.- Definición. Hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución.

El contrato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando por las circunstancias del caso puede presumirse la intención de beneficiar.

ARTICULO 1252.- Calificación del contrato. Si hay duda sobre la calificación del contrato, se entiende que hay contrato de servicios cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independiente de su eficacia. Se considera que el contrato es de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega.

Los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por las normas del derecho laboral.

Las disposiciones de este Capítulo se integran con las reglas específicas que resulten aplicables a servicios u obras especialmente regulados.

ARTICULO 1253.- Medios utilizados. A falta de ajuste sobre el modo de hacer la obra, el contratista o prestador de los servicios elige libremente los medios de ejecución del contrato.

ARTICULO 1254.- Cooperación de terceros. El contratista o prestador de servicios puede valerse de terceros para ejecutar el servicio, excepto que de lo estipulado o de la índole de la obligación resulte que fue elegido por sus cualidades para realizarlo personalmente en todo o en

parte. En cualquier caso, conserva la dirección y la responsabilidad de la ejecución.

ARTICULO 1255.- Precio. El precio se determina por el contrato, la ley, los usos o, en su defecto, por decisión judicial.

Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios. Cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de dichas leyes, su determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución.

Si la obra o el servicio se ha contratado por un precio global o por una unidad de medida, ninguna de las partes puede pretender la modificación del precio total o de la unidad de medida, respectivamente, con fundamento en que la obra, el servicio o la unidad exige menos o más trabajo o que su costo es menor o mayor al previsto, excepto lo dispuesto en el artículo 1091.

ARTICULO 1256.- Obligaciones del contratista y del prestador. El contratista o prestador de servicios está obligado a:

- a) ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada;
- b) informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida;
- c) proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, excepto que algo distinto se haya pactado o resulte de los usos;
- d) usar diligentemente los materiales provistos por el comitente e informarle inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista o prestador debiese conocer;
- e) ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido o, en su defecto, en el que razonablemente corresponda según su índole.

ARTICULO 1257.- Obligaciones del comitente. El comitente está obligado a:

- a) pagar la retribución;
- b) proporcionar al contratista o al prestador la colaboración necesaria, conforme a las características de la obra o del servicio;
- c) recibir la obra si fue ejecutada conforme a lo dispuesto en el artículo 1256.

ARTICULO 1258.- Riesgos de la contratación. Si los bienes necesarios para la ejecución de la obra o del servicio perecen por fuerza mayor, la pérdida la soporta la parte que debía proveerlos.

ARTICULO 1259.- Muerte del comitente. La muerte del comitente no extingue el contrato, excepto que haga imposible o inútil la ejecución.

ARTICULO 1260.- Muerte del contratista o prestador. La muerte del contratista o prestador extingue el contrato, excepto que el comitente acuerde continuarlo con los herederos de aquél. En caso de extinción, el comitente debe pagar el costo de los materiales aprovechables y el valor de la parte realizada en proporción al precio total convenido.

ARTICULO 1261.- Desistimiento unilateral. El comitente puede desistir del contrato por su sola voluntad, aunque la ejecución haya comenzado; pero debe indemnizar al prestador todos los gastos y trabajos realizados y la utilidad que hubiera podido obtener. El juez puede reducir equitativamente la utilidad si la aplicación estricta de la norma conduce a una notoria injusticia.

Normas especiales para los servicios

ARTICULO 1278.- Normas aplicables. Resultan aplicables a los servicios las normas de la Sección 1ª de este Capítulo y las correspondientes a las obligaciones de hacer.

ARTICULO 1279.- Servicios continuados. El contrato de servicios continuados puede pactarse por tiempo determinado. Si nada se ha estipulado, se entiende que lo ha sido por tiempo indeterminado. Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato de duración indeterminada; para ello debe dar preaviso con razonable anticipación.